Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

Seal M 공동 퍼블리싱 계약서

제1조 (목적)

본 계약은 주식회사 플레이위드코리아(이하 '**갑**'이라 한다)와 주식회사 넥써쓰(이하 '**을**'이라 한다)가 게임을 공동 퍼블리싱함에 있어서, 게임의 성공적인 서비스 제공 및 관련 사업의 원활한 운영을 위하여 양 당사자의 기본적인 권리와 의무, 업무 범위, 수익 배분 방식 및 기타 주요 조건들을 명확히 정하고 상호 협력을 증진하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "게임"이라 함은 갑이 그 적법한 공동 퍼블리싱 권한을 가지고 있는 모바일 게임 "Seal M"(이하, "일반 버전 게임")에 양사가 구현하기로 합의한 기능이 통합되어 서비스되는 버전 일체를 의미하며, 향후 버그 수정 및 업데이트 목적으로 추가되는 내용을 포함한다.

② "서비스 지역"이라 함은 대한민국, 중국 본토 및 대만, 홍콩, 마카오를 제외한 글로벌 전역을 의미한다.

③ "공동 퍼블리싱"이라 함은 갑과 을이 본 계약에서 정한 역할과 책임을 분담하고 각자의 전문성을 활용하여, 게임의 서비스 준비부터 상용화, 마케팅 및 사후 관리에 이르는 제반 업무를 긴밀히 협력하여 공동으로 수행하고, 이를 통해 발생하는 성과를 본 계약에 따라 공유하는 것을 의미한다.

④ "서비스"라 함은 갑과 을이 협력하여 게임을 서비스 지역 내의 이용자들이 사용할 수 있도록 게임을 이용, 복제, 전송, 배포 또는 전시하는 행위 일체를 의미한다.

⑤ "총 매출액"이라 함은 결제 수단이나 경로를 불문하고, 서비스 지역 내에서 이용자가 게임 및 게임 내의 유료 콘텐츠를 구매하기 위하여 결제한 금액 일체를 의미한다.

⑥ "순 매출액"이라 함은 총 매출액에서 다음 각 호의 제 비용을 공제한 금액을 의미한다.

1. 각국 마켓 사업자에게 지급해야 하는 수수료
2. PG사에게 지급해야 하는 수수료

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

3. 관련 세금(부가가치세, 소비세 등 해당 국가 법령에 따른 제세금)

4. 이용자 또는 제3자에게 배상, 보상, 환불하여야 하는 금액 및 환불에 소요되는 비용

5. 게임 내 광고 수익과 직접 관련된 제3자 비용(광고 에이전시 수수료 등)

6. 기타 본 계약의 목적 달성을 위한 업무 수행 중 발생한 비용으로 양 당사자가 사전에 서면으로 합의한 비용

⑦ "지식재산권"이라 함은 게임과 관련된 저작권, 특허권, 상표권, 노하우 등 일체의 무형적인 재산권을 의미한다.

제3조 (계약의 기본원칙)

갑과 을은 본 계약의 체결 및 이행에 있어 신의성실의 원칙에 따라 상호 협력하며 각자의 권리를 행사하고 의무를 이행한다.

제4조 (라이선스 대상 권리)

① 갑은 본 계약의 목적 달성과 공동 퍼블리싱 사업의 원활한 수행을 위하여, 본 계약에서 정한 조건에 따라 을에게 서비스 지역 내에서 게임에 대한 공동 퍼블리싱 라이선스를 부여하며, 해당 라이선스는 다음 각 호에서 정한 범위 내의 활동을 포괄한다.

1. 게임을 복제, 배포, 전송(공중송신을 포함한다), 서비스하고, 본 계약상 을의 역할 수행에 필요한 범위 내에서 게임을 일부 수정 및 각색하는 활동

2. 게임의 퍼블리싱 및 마케팅을 위하여 게임의 명칭, 로고 및 등록상표를 사용하는 활동

3. 본 계약의 목적 달성을 위하여 필요한 범위 내에서 갑이 제공하는 게임의 콘텐츠, 예를 들어 캐릭터, 아이템, 이미지, 텍스트 등을 사용하는 활동

4. 본 계약에서 정한 바에 따라 게임으로부터 발생하는 수익의 일부를 수취하는 활동

② 본 계약에 따른 을의 라이선스는 갑이 기존에 서비스 지역 내에서 운영하는 일반 버전 게임에 영향을 주지 않는다. 또한, 특정 국가의 법률, 플랫폼 정책 등 당사자의 합리적인 통제를 벗어나는 사유로 게임 버전의 서비스가 불가능하게 될 경우, 해당 지역은 서비스 지역에서 제외되며, 이는 본 계약의 어느 당사자의 귀책사유로 보지 아니한다.

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

제5조 (갑의 역할 및 의무)

① 게임의 시장 출시 전략 및 사업 모델을 기획하고, 수익 창출 방안을 수립한다.

② 게임의 개발 상태를 보증하고, 게임의 업데이트 등을 제공한다.

③ 게임의 시스템 엔지니어링(SE) 및 개발 지원 업무를 수행한다.

③ 게임의 품질보증(QA) 업무를 담당한다.

④ 게임의 등급 심의 등 필요한 행정 절차를 지원한다.

⑤ 게임의 고객지원(CS), 커뮤니티 관리 및 게임 운영(GM) 업무를 수행한다.

⑥ 매출 정산 업무를 수행한다

제6조 (을의 역할 및 의무)

① 게임에 최적화된 토크노믹스(Tokenomics) 구조를 기획 및 제안한다.

② 게임의 서비스 운영에 필요한 서버, DB, CDN 등 제반 인프라 비용을 부담한다.

③ 게임의 마케팅 전략을 수립 및 실행한다.

④ 게임의 현지화 및 언어 번역을 담당한다.

⑤ 게임 내 합의된 기능 구현과 서비스 제공을 위한 플랫폼 기술의 지원한다.

제7조 (비용)

① 본 계약 수행에 따른 비용은 원칙적으로 각자가 부담한다.

② 제6조 제2항에 따른 비용의 정산은 다음 내용을 따른다.

1. 정산의 절차

가. 갑은 전월(N-1) 사용량에 따라 당월(N)에 대한 정산서를 즉시 을에게 교부한다.

나. 을은 정산서를 수령한 날로부터 3일 이내에 이의 유무를 통지하며, 이의가 없는 경우 해당 정산서는 확정된다.

다. 갑은 확정된 금액에 대하여 지체 없이 을에게 세금계산서를 발행하며, 을은

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

세금계산서를 수령하는 즉시 대금을 지급하되, 늦어도 해당 월(N)의 말일까지는 지급을 완료한다.

2. 본 항에서 정한 방식이나 절차를 적용하기 곤란한 정당한 사유가 있는 경우, 갑은 제반 상황을 고려한 합리적인 내역으로 청구할 수 있으며, 을은 해당 청구 내역에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

3. 을이 본 조에 따라 이의를 제기하였으나 지급기일까지 합의가 이루어지지 아니한 경우, 을은 갑에게 우선 해당 청구 금액 전액을 본래의 지급기일까지 지급하고, 양사는 분쟁 해결을 위해 최선의 노력을 다한다. 최종 합의 결과에 따라 과지급금이 발생한 경우, 갑은 해당 과지급금을 가장 가까운 다음 정산 시 상계하거나 을에게 즉시 반환한다

③ 제6조 제3항에 관하여, 을은 최소로 "CROSS PLAY", "CROSS Wave" 등을 포함한 Web3 마케팅을 진행하며, 최소 100만개 이상의 $CROSS 토큰(또는 이에 상응하는 가치) 규모 이상의 마케팅 재원을 마련한다. 마케팅 재원의 집행 시기, 방식 및 규모는 게임 초기 성과 지표(이용자 수, 매출, 전환율 등)를 고려하여, 양 당사자의 사전 협의를 거쳐 단계적으로 집행한다.

④ 본 조 제1항의 원칙에도 불구하고, 양 당사자가 상호 서면 합의를 통해 제3자의 지식재산권(IP)을 게임의 서비스에 활용하는 경우, 이로 인해 발생하는 해당 IP 사용료 등 관련 직접 비용은 제8조 제2항에서 정한 게임 수익 배분율에 따라 갑과 을이 분담한다. 일방 당사자가 해당 비용을 우선 집행한 경우, 상대방 당사자에 대한 분담액 청구 및 정산은 다음 각 호에 따른다.

1. 갑이 을에 대하여 분담액을 청구하는 경우, 갑은 을에게 지급할 수익분배금에서 해당 분담액을 우선 상계할 수 있다.

2. 상계하지 아니하거나 상계할 금액이 부족하여 갑이 을에게 별도로 분담액을 청구하는 경우, 갑은 비용이 발생한 해당 월의 익익월 5영업일 전까지 을에게 관련 증빙을 첨부한 정산서를 제공하여야 하며, 을은 갑과 을이 사전에 합의한 방식에 따라 해당 지원 비용을 정산 또는 지급 처리하여야 한다.

제8조 (수익의 배분 및 정산)

① 갑은 매출 정산의 주체로서, 본 조의 기준에 따라 정산하여 을에게 수익 배분한다.

② 게임의 순 매출액에 대하여 갑이 100분의 70, 을이 100분의 30 비율로 배분한다.

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

③ 수익의 정산에 대해서는 다음 각 호의 절차를 따른다.

1. 갑은 매월 발생한 게임의 순매출액 및 각 당사자에게 배분될 수익분배금을 명시한 정산서를 해당 월의 익익월 5영업일 전까지 을에게 서면 또는 전자문서의 형태로 제공한다.

2. 을은 갑으로부터 본 항 제1호의 정산서를 수령한 날로부터 5영업일 이내에, 정산서 수령일이 속하는 달의 1일을 발행일자로 하여 해당 정산서에 기재된 자신의 수익분배금에 대한 세금계산서를 갑에게 발행한다.

3. 갑은 을로부터 본 항 제2호의 세금계산서를 수령한 후, 해당 세금계산서 발행일이 속하는 달의 말일까지 을에게 해당 수익분배금을 지급한다. 지급일이 은행 영업일이 아닌 공휴일인 경우에는 그 다음 첫 번째 은행 영업일에 지급한다.

④ 수익분배금은 마켓 사업자가 제공하는 회계 정산 기준에 따라 정산할 수 있으며, 마켓별 정산 기준이 달라 정산 단위 설정의 변경이 필요한 경우에는 양 당사자가 상호 합의하여 정한다.

⑤ 캐릭터 상품, 제휴 마케팅 등 게임 IP를 활용한 2차적 사업으로 인하여 수익이 발생한 경우, 총매출액에서 제작비 등 직접 비용을 공제한 순수익을 기준으로 본 조 제 2항의 비율을 준용하여 배분한다.

⑥ 다음 각 호는 정산내역에 대한 이의 처리에 관하여 정한다.

1. 을이 본 조 제3항 제1호에 따라 갑으로부터 제공받은 정산내역에 이의가 있는 경우, 정산서 수령일로부터 5영업일 이내에 갑에게 서면으로 그 사유와 내용을 명시하여 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 양 당사자는 해당 정산 금액을 확정하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.

2. 본 항 제1호의 이의 제기 및 협의에도 불구하고 정산서 수령일로부터 10영업일 이내에 정산 금액에 대한 합의가 이루어지지 아니하는 경우, 을은 우선 갑이 통지한 정산내역 중 이견이 없는 부분에 한하여 세금계산서를 발행하고 갑은 해당 금액을 지급한다. 이견이 있는 부분에 대해서는 양 당사자가 협의하여 확정한 후, 그 차액을 가장 가까운 다음 정산 시에 반영하여 정산한다.

제9조 (수익분배금의 환급)

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

① 갑이 을에게 수익분배금을 지급한 이후, 게임의 정식 서비스와 관련하여 이용자의 구매 취소, 환불 요청 등 정당한 사유로 인하여 기 정산된 순매출액에 영향을 미치는 금액(이하 본 조에서 "환불 해당액"이라 한다)이 발생하는 경우, 을은 자신의 귀책 사유 유무와 관계없이 갑에게 해당 환불 해당액 중 을에게 이미 배분되었던 부분을 환급할 의무를 진다.

② 본 조 제1항에 따른 환급금은 해당 환불 사유가 발생한 달의 다음 정산 시, 갑이 을에게 지급하여야 할 수익분배금에서 우선적으로 공제한다. 공제할 금액이 부족하거나 없는 경우, 갑은 을에게 그 부족분을 별도로 청구할 수 있으며, 을은 갑의 해당 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 이를 갑에게 현금으로 지급하여야 한다.

③ 갑은 본 조에 따른 환급금 발생 시, 해당 환불 발생 사실, 환불 금액 및 환불 사유 등을 객관적으로 증빙할 수 있는 자료를 을에게 제공하여야 한다.

④ 마켓 사업자가 이용자의 환불 요청을 정당한 이유 없이 거절함에 따라 갑이 자체적인 판단 또는 을과의 합의 하에 이용자에게 직접 환불을 진행하는 경우, 이로 인하여 마켓 사업자로부터 회수되지 아니하는 마켓 수수료 상당의 비용은 제8조 제2항에서 정한 수익 배분율에 따라 갑과 을이 분담한다. 해당 분담 비용은 발생한 달의 다음 정산 시 반영한다. 또한, 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통한 아이템 거래 등에서 본 항과 유사한 성격의 환불 및 회수 불가능한 비용이 발생하는 경우에도, 본 항의 처리 방안 및 취지를 준용하여 양 당사자가 상호 협의하여 처리 방법을 결정한다.

제10조 (지원 언어)

① 게임의 서비스 지역 내 서비스 시 지원 언어는 다음 각 호를 포함하며, 필요한 경우 양 당사자의 상호 합의 하에 지원 언어를 추가하거나 변경할 수 있다.

1. 중국어 (간체)
2. 태국어
3. 영어
4. 스페인어
5. 포르투갈어

② 갑이 기보유하고 있는 현지화 언어(영어, 태국어, 인도네시아어, 중국어(번체)) 관련 데이터는 양사의 원활한 서비스를 위하여 갑이 제공한다.

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

제11조 (기타 협력 사항)

① 갑은 게임의 개선 및 업데이트와 관련하여, 게임의 본질적인 내용이나 기본 구조를 변경하지 않는 범위 내에서 게임의 품질 향상 및 이용자 만족도 제고를 위한 을의 합리적인 요구사항에 대해 적극적으로 검토하고 협력한다.

② 게임의 홍보 및 마케팅 활동과 관련하여 갑과 을은 다음 각 호의 사항을 준수하거나 상호 협의하여 진행한다.

1. 양 당사자는 상호 협의를 거쳐 게임의 캐릭터, 명칭, 로고, 이미지, 영상 등 관련 자료를 게임의 홍보 및 마케팅 목적으로 사용할 수 있다.

2. 게임 IP를 활용한 캐릭터 상품화 사업은 양 당사자가 별도 서면 합의를 통해 그 조건, 역할 분담, 수익 배분 방식 등을 정하여 진행하며, 해당 수익의 배분은 본 계약 제8조 제5항의 규정을 준용할 수 있다.

3. 기본적인 일반 버전 게임 및 게임 관련 마케팅 활동은 갑이 주관하여 시행한다. 다만, 본 계약과 관련된 마케팅활동은 을이 주관하여 시행하되, 그 주요 내용, 시기, 방식 등에 대해 사전에 갑과 충분히 협의하고 동의를 얻어야 한다.

4. 양 당사자는 공동의 이익 증진을 위하여 크로스 프로모션을 진행할 수 있으며, 이 경우 구체적인 진행 시기, 방식, 내용, 비용 부담 등은 상호 협의하여 결정한다.

③ 갑은 게임 내에서 오류 또는 버그(프로그램 결함 등을 포함한다)가 발견되거나 이용자로부터 관련 신고가 접수되는 경우, 이를 신속하게 수정하고 문제를 해결하기 위해 최선의 노력을 다하여야 하며, 을은 이 과정에서 갑의 요청이 있을 시 게임 운영에 필요한 조치에 적극 협력한다.

제12조 (지식재산권)

① 게임 자체 및 게임을 구성하는 모든 콘텐츠(캐릭터, 스토리, 아트워크, 사운드, 소프트웨어 등을 포함하되 이에 한정되지 아니한다) 등 갑이 제공하거나 원개발사가 개발한 부분 일체에 대한 지식재산권은 원개발사 또는 갑에게 귀속된다. 을은 본 계약에 따른 게임 서비스 및 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능의 통합·운영 목적 범위 내에서만 해당 지식재산권을 사용할 권리를 갖는다.

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

② 을이 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능의 구현 및 관련 플랫폼 운영 등을 위해 독자적으로 개발하거나 사용하는 기술, 플랫폼, 소프트웨어 및 관련 노하우에 대한 지식재산권은 을에게 귀속된다. 이는 갑의 게임의 지식재산권을 사용하여 파생된 결과물에 대한 권리를 포함하지 아니하며, 해당 기술 등이 게임과 분리되어 독립적으로 사용될 수 있는 경우에 한한다.

③ 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통해 생성되거나 사용되는 디지털 형태의 아이템 등에 활용되는 기초 창작물에 대한 지식재산권은 해당 기초 창작물을 제공한 당사자(원칙적으로 갑 또는 원개발사를 의미한다)에게 귀속된다. 을은 본 계약에 따라 해당 기초 창작물을 사용하여 이러한 아이템 등의 생성 및 거래를 기술적으로 지원하고 관련 플랫폼을 통해 유통 및 거래를 지원할 제한적인 라이선스를 부여받는다.

④ 이용자가 구매하거나 생성한 디지털 아이템 등 본 계약 제2조 제1항에 따른 기능을 통해 구현된 결과물의 소유권은, 관련 기술적 기록 및 해당 기능 제공 플랫폼의 약관에 따라 해당 이용자에게 귀속될 수 있다. 그러나 이는 해당 결과물에 사용된 기초 창작물에 대한 지식재산권의 이전이나 상업적 이용 권한의 부여를 의미하지 아니하며, 이용자에게 부여되는 권리의 범위는 을이 별도로 정하는 서비스 약관 등을 통해 명확히 고지하여야 한다.

⑤ 게임 서비스와 관련하여 갑이 생성하거나 취득한 이용자 정보 데이터베이스, 이용자 데이터, 과금 정보 등 일체의 정보나 자료에 대한 권리는 갑에게 있다. 을이 본 계약에 따른 정산 주체로서의 역할을 수행함에 따라 이용자 정보, 과금 정보 등을 직접 취급하게 되는 경우, 을은 해당 정보 및 자료에 대한 갑의 본 항에 따른 권리를 보장하기 위해 갑의 요청에 따라 해당 정보 및 자료를 갑에게 지체 없이 제공하거나 갑이 접근할 수 있도록 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑥ 을은 본 계약에 따른 게임의 퍼블리싱 및 마케팅 목적에 한하여 갑의 상표(예: 게임 로고 등)를 사용할 수 있다.

⑦ 원 게임 또는 게임 콘텐츠 자체가 제3자의 지식재산권을 침해함으로써 발생하는 모든 법적 책임은 갑이 부담한다.

⑧ 을이 본 계약에 따라 수행하는 마케팅활동 또는 을이 제공한 플랫폼 기술이 제3자의 지식재산권을 침해하여 발생하는 법적 책임은 을이 부담한다.

제13조 (비밀 유지 의무)

① 양 당사자는 본 계약의 내용 및 계약 이행 과정에서 취득한 상대방의 기술상, 경영상 비밀

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

정보(“기밀 정보”)를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개하거나 본 계약 이외의 목적으로 사용해서는 안 된다.

② 본 조의 의무는 계약 기간 중은 물론 계약 종료 또는 해지 후 3년간 유효하다. 단, 다음 각 호의 정보는 예외로 한다.

1. 정보 수령 시점에 이미 보유하고 있었거나 공개되어 있던 정보
2. 정보 수령 후 수령 당사자의 귀책 사유 없이 공개된 정보
3. 적법한 권한을 가진 제3자로부터 비밀 유지 의무 없이 입수한 정보
4. 상대방의 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보
5. 법령 또는 법원의 명령에 따라 공개가 요구되는 정보. 이 경우에도 공개 전 상대방에게 가능한 범위 내에서 신속히 통지하고 협의한다.

제14조 (계약 기간)

① 본 계약은 계약 체결일에 그 효력이 발생하며, 게임이 본 계약 제2조 제1항에 따른 방식으로 상용 서비스(이하 "서비스 개시일"이라 한다)를 개시한 날로부터 5년간 유효하다.

② 제1항의 기간 만료 30영업일 전까지 어느 일방 당사자가 상대방에게 서면으로 본 계약의 갱신을 원하지 아니한다는 의사를 통지하지 아니하는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동으로 연장되는 것으로 한다.

제15조 (계약의 해지)

① 본 계약은 양 당사자의 서면 합의 하에 해지될 수 있다.

② 양 당사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 중대하게 위반하고, 상대방으로부터 서면으로 그 시정을 요구받은 날로부터 15일 이내에 해당 위반 사항을 시정하지 아니한 경우
2. 어느 일방 당사자에게 파산, 회생절차 개시, 청산 등 이와 유사한 법적 절차의 신청이 있거나 개시 결정이 내려진 경우, 또는 주요 자산에 대한 압류, 가압류 등으로 계약 이행이 현저히 곤란하게 된 경우

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유를 야기하지 않은 당사자는 상대방에게 서면 통보함으로써 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

1. 계약 기간 동안 일방 당사자의 중대한 과실로 인해 게임의 서비스가 누적하여 15일 이상 정지, 중단 또는 두절되었을 경우

2. 갑의 고의적인 수익 배분 지연 또는 미지급 사실이 객관적인 자료로 확인되거나, 갑이 정당한 사유 없이 3회 이상 을에게 지급하여야 할 수익 배분 대금의 지급을 연체한 경우

3. 갑이 정당한 사유 없이 2개월 연속 정기 업데이트 의무를 이행하지 아니한 경우

4. 을이 게임 서비스 운영에 필요한 정부의 인허가 등을 획득하지 못하거나 그 효력을 상실하여 계약의 목적 달성이 불가능하게 된 경우

5. 을이 본 계약 제6조 제2항에 따른 서비스 운영 인프라 제공 의무를 장기간 이행하지 아니하거나, 갑의 서면 시정 요구에도 불구하고 7일 이상 이를 이행하지 아니하는 경우

6. 을이 본 계약 제7조에서 정한 비용 분담 의무 또는 제6조에서 정한 역할 수행에 따른 비용 처리 의무를 정당한 사유 없이 이행하지 아니하는 경우

제15조2 (ROI 기준 계약의 종료)

① 게임의 서비스 개시일로부터 12개월이 경과한 이후, 월 순매출액이 금 2억원(₩200,000,000) 미만인 상태가 연속하여 3개월 동안 지속되는 경우, 양 당사자는 즉시 서비스 종료 계획을 수립하고 이를 실행하여야 한다.

② 본 조에 따른 서비스 종료는 어느 당사자의 귀책사유로 인한 것이 아니므로, 양 당사자는 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 제16조 제3항에 따른 최종 정산 의무는 영향을 받지 아니한다.

제16조 (계약 종료 또는 해지의 효과)

① 본 계약이 어떠한 사유로든 종료되거나 해지되는 경우, 을 또는 갑과 을은 공동으로 즉시 서비스 지역 내 게임 서비스를 중단하여야 한다. 다만, 본 계약과 관련하여 이용자 또는 기타 제3자와 체결한 기존 계약상의 의무 이행, 법령 또는 관련 규정 위반 방지 등을 위하여 서비스의 즉시 중단이 부적절하다고 판단되는 경우, 양 당사자는 상호 협의하여 갑이 최소한의 기간 동안 필요한 범위 내에서 관련 권리를 행사할 수 있도록 한다.

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

② 본 계약의 종료 또는 해지 시, 각 당사자는 상대방으로부터 제공받은 제반 자료 및 기밀 정보를 즉시 상대방에게 반환하거나 상대방의 지시에 따라 폐기하여야 하며, 폐기한 경우 그 결과를 서면으로 확인해 주어야 한다.

③ 본 계약의 종료 또는 해지 시점까지 발생한 모든 수익 및 비용에 대해서는 본 계약 제9조의 규정에 따라 최종 정산을 실시하고, 그 결과에 따라 미지급된 금액을 상호 지급하여야 한다.

④ 본 계약의 종료 또는 해지에도 불구하고, 그 성질상 효력을 유지하여야 하는 조항(비밀 유지 의무, 지식재산권 귀속, 손해배상, 준거법 및 관할 법원 등)은 계속하여 그 효력을 유지한다.

⑤ 본 계약의 종료 또는 해지는 그 이전에 이미 발생한 당사자 간의 권리 및 의무(계약 위반으로 인한 손해배상 청구권, 미지급된 수익분배금 지급 의무 등)에 영향을 미치지 아니한다.

제17조 (손해배상 및 면책)

① 어느 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 그로 인하여 상대방이 입은 직접적이고 통상적인 손해를 배상하여야 한다.

② 어느 일방 당사자가 본 계약을 위반함으로써 제3자로부터 상대방 당사자에 대하여 일체의 청구, 소송, 손해배상 요구 등이 제기되는 경우, 해당 계약 위반 당사자는 자신의 비용과 책임으로 이를 방어하고 처리하여야 하며, 이로 인하여 상대방 당사자에게 어떠한 손해도 발생하지 않도록 조치하여야 한다. 만일 상대방 당사자가 해당 청구 또는 소송 등으로 인하여 손해(합리적인 변호사 보수 포함)를 입은 경우, 계약 위반 당사자는 이를 배상하여야 한다.

제18조 (양도 금지)

양 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 지위 또는 본 계약으로부터 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다.

제19조 (불가항력)

천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 정부의 법령 제정 및 개정, 행정명령, 규제 등 어느 일방 당사자의

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

합리적인 통제 범위를 벗어난 불가항력적인 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 된 경우, 해당 당사자는 그 지체 또는 불이행에 대한 책임을 면한다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고, 그로 인한 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다하여야 한다.

제20조 (준거법 및 분쟁 해결)

① 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석되고 규율된다.

② 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 불이행으로 말미암아 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 의견 불일치는 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 합의 관할 법원으로 하여 소송을 통해 해결한다.

제21조 (완전 합의)

① 본 계약은 계약 당사자 간의 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 당사자 간에 있었던 모든 구두 또는 서면의 진술, 제안, 합의, 양해 등은 본 계약으로 대체된다. 다만, 본 계약 체결 전후로 양 당사자가 서면으로 작성하고 정당한 대표자가 상호 기명날인하여 그 효력을 인정한 회의록 또는 부속 합의서가 있는 경우, 해당 문서들은 본 계약의 일부를 구성하는 것으로 보며, 본 계약의 조항과 해당 문서의 내용이 상충될 경우에는 가장 최근에 합의된 문서의 내용이 우선적으로 적용된다.

② 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인한 서면 합의에 의해서만 그 효력을 갖는다.

2025년 12월 01일

"갑"

주식회사 플레이위드코리아

서울특별시 서초구 마방로 60, 5층, 6층, 23층(양재동, 동원에프앤비빌딩)

Docusign Envelope ID: 53B01BC0-BBA3-404F-980E-3AD85237F808

대표이사 김학준

서명인:
(인)
김학준 대표님
62D80D64DA42471...

"을"

주식회사 넥써쓰

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606 번길 10, 15 층(백현동, 알파리움타워 제1동)

대표이사 장현국

서명인:
(인)
장현국
C984CC3356954FE...